

מסורת הש"ס

^(א) ב"ב קמא: נדה מד, ^(ב) ב"ב קמב: כחובות ז: ^(ג) ונבחרו [כג, א] ^(ד) ב"ב קה, ^(ה) [תוספתא פ"ט, א] ^(ו) כ"ל מלוה של. יעב"ז, ^(ז) [תאמס בסיסה נב: משמע כפי הראשון פי' מערכי לשון ערך דיגלת סוף הערה לא], ^(ח) [ע"ב, ח] [לקמן קטע], ^(ט) [ב"ב דף קמב].



תוס' חד מקמאי

אני נוטלת אשתכה דרדילה גניורו וצמי למימר נחת רוח עשיתי לבעלי אלא אפילו הבעל עצמו מביא אשה קאי ומציא מיד הלקוחות מכח האשה ומכור שניהם לפרנסה רבואת נקט אפילו לפרנסה ששניהם צריכין לו אפי"ה הבעל מוציא מיד הלקוחות ולא מבני' מה שהבטיח לו מטלטלין שהאשה מוציאה מיד הלקוחות אפי' בחיי בעלה וכן הבעל מביא נחת רוח אפי' הכניסה לו קרקעות וקבלם עליו הבעל נמי שיכולה לומר בשעת גבית כתובה קרקעותיו אני נוטלת אשתכה דרדילה גניורו ואם מכרה הבעל האשה מוציאה מיד הלקוחות אפי' בחיי בעלה וכן אם לקח מן האיש חזור ולקח מן האשה מה טעם מילך מן האשה הוא בטל מילך שיכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי כיון שנטל הבעל עליו. (אבל נכסי מלוג שהגוף שלה אמרי' בפי' ח"ה שאינה יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי). ואפי' בחיי הבעל מוציאה מיד הלקוחות ולכן נהוג בברבנות לכתוב בכתובה הוא נתן לה לקרקע פלוני והיא הביאה לו בנדוניותיו כדי שתוכל לטרוף מן הקצונות בחיי הבעל אם מכרן. וכן אם לקח מן האיש חזור ולקח מן האשה כיון שיכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי נמי א'שלקח מן האשה היא ותוציא מהלקוחות אפילו בחיי בעלה ולפיכך אמר רשב"ג שבעל מוציא מיד הלקוחות מכח האשה. ופי' השולח פי' ברין נכסי האיש והאשה ודין אפותיקי שנת ודין אפותיקי מפורשי. ומיהו מילתא פשיטא איהו דנכסי הבעל אינה מוציאה מיד הלקוחות אם מכרם הבעל עד שעת גביתו כתובה והיינו דאמר פי' האשה שפלוני לה. אבעי לכווני מי לא מדיבן. ורש"י פי' ל"מ אם מת הוא או גרשה שהאשה מוציאה מיד הלקוחות אם מכר הוא בלא דעתא אלא אפי' מתה היא הוא מוציא מיד הלקוחות דשעת מכירה לאו מכירה ודאית היא שמא ימות הוא ונמצאת מכירה שלא כדיון והראב"ד פי' מכר שניהם לפרנסה כגון שסבר האחד בפני חברו וקאי רשב"ג שאם מכרה האשה בפני בעלה הבעל מוציא מיד הלקוחות. והו לשונו מה שפסק הרב אלפס דרבנן דאמרי' עובר לית ליה זכייה מסתברא כוחייהו דרבא קאי כרבנן בפי' מי שמת ואביו פליג עליה וכו' וקיי"ל אביו ורבא הלכה

כרבא וכבר כתבתי דבר זה בפרק מי שמת. מצאתי כתוב בחורשי שחודשתי לפני אבא מארי ד"ל שמעשה היה לבטול לפני הראב"ד ז"ל ולפני זקני הרב ר' משולם ולפני הרב ר' שמואל ב"ר משה ע"ה באחד שנתן מתנה לבעני קודם ארבעים יום ליצייתו והיה מחלוקת ביניהם יש מהם שאמרו שהמתנה מתנה הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל העובר ויש מהם שאמרו שאין המתנה מתנה דכיון דארבעים יום קודם ליצייתו היא בעלמא הוא וכמו דלא עברה כלל דמיא ונגמר הדין ע"פ רובם שהמתנה מתנה ולאבא מארי ז"ל היה מסתברא כדברי היחיד שאין המתנה מתנה:

^[1] נראה דל"ל ממי שלה שלקח מן האשה בטל הוא ותוציא מן הלקוחות

אלמנה לכהן גדול

ושחרור. ישראל ששיעבד עבדו לז"ח ושחררו הלוח יאל לחירות והמלוה גובה מלוהו) ממקום אחר: **בסופטה**. שהיא חלק וזו דהא מאי דאשכחו ברשותי' אשכחו: **אכל למינן דמי ומישקל לא**. אלא שלו הן עולמי' קמ"ל: **בתנ"י והנייה מעוברה**. אע"פ שיש לה בנים הימנו והיא אוכלת בתרומה לא יאכלו עבדי כאן צרול

עובד כור

עובד כור

בתרומה לפי שהן של יורשים ויש לעובר בהן חלק ואין לעובר כח להאכילן בתרומה אי משום דקסבר עובר צמעי זרה זר הוא אי משום דקסבר ילוד מאכיל שאין ילוד אין מאכיל שנאמר (ויקרא כז) וילד ביתו הם יאכלו בלחמו קרי ציה יאכלו: **שהעובר פוסל**. אם צמ כהן נישאת לישראל והניחה מעוברה ואין לה בן אחר פוסלה מלשזו לבית אביה כנעוריה: ואינו מאכיל. אם צמ ישראל לכהן היא ומת והניחה מעוברה אין בעובר כח להאכילה וה"ה לעצדים: **אף צמ כהן לכהן**. כיון דאמרת שאין ילוד אינו מאכיל היחך העצדים אוכלין בתרומה מפני חלקן של עובר שהרי עצדיו הן ואין אוכלים אלא צשצילו והוא אין צו כח להאכיל: **גמ' צמעי כהנא**. צמ כהן מעוברה מכנה. אי אמרת משום זרות ורות ליכא ואי משום שאין ילוד איכא: **ווו לא שמעטי**. לאיסור אלא להיתירא: **יש לו בנים**. אחרים לצד מעובר זה: **אוכלים**. העצדים צשציל בנים דעובר לית ליה זכייה: **צשציל משפחה**. שאין אחד מישראל שאין לו יורשין וכל זמן שלא נולד העובר וזכה הקצוב לירושת כהן ואוכלים בגיטו: **זו דברי רבי יוסי ולא סבירא ליה**. לשמואל דעובר אית ליה זכייה: **צגדסא**. צעל אגדה. ל"א שם מקום שהוא צצצל ששמו צגדל:^[1] **צי עשרה**. לפרסם את הדבר: **הניח בנים**. הכהן ולא הניחה מעוברה: **אלו ואלו**. עצדי מלוג ועבדי כאן צרול אוכלין דעבדי מלוג אוכלין וצשציל שהיא אוכלת צשציל צמיה ועבדי כאן צרול אוכלין צשציל בנים: **הניחה מעוברה**. **אלו ואלו** אין **אוכלין**. שהעובר אינו מאכיל לא את אמו ולא את העצדים: **הניח בנים והניחה מעוברה עצדי מלוג אוכלים**. שם שם שם ואין לעובר חלק בהן והיא אוכלת צשציל צמיה: **עבדי כאן צרול לא יאכלו מפני דאית ליה זכייה ולא ידעינן הי מתרמי לחלקו לפיכך עצדים אסורים לאכול: **שהעובר פוסל**. צת כהן המעוברה מישראל: ואינו מאכיל צת ישראל המעוברה מכהן ולא את עצדיו: **הכח מאכלה**. לקמן"ו מפרש לה: **כולן זכרים ל"ג כולן אלא ה"ג זכרים יאכלו כולן נקצום לא יאכלו**. אם יש זכר צבנים אוכלים העצדים צשצילו ולא חיישינן לחלקן של עובר דשמא נקבה היא ואין לה תפיל שכל היולדות מתלה"י זכרים ומחלה נקבות ויש שמפילות סמוך מיעוטא דמפילות למחלה דנקיצות הוו להו זכרים הראים לירש מיעוטא ולמיעוטא לא חיישינן. כולן נקבות לא יאכלו שמא יהא עובר זכר כו': **סיפוק ליה**. דא"י היא נקבה פסלה דכיון שכל אותן שלפנינו נקצות יש לעובר חלק בהן אפילו היא נקבה: אין**

עובד כור

עובד כור

ושחרור מפקיעין מידי שעבוד א"ר יהודה א"הכניסה לו שני כלים באלף וזו ושבתו ועמדו על שני אלפים אחד נוטלתו בכתובתה ואחד נותנת דמים ונוטלתו מפני שבח בית אביה מאי קא משמע לן שבח בית אביה דידה הוי הא אמרה רב יהודה חדא זימנא מהו דתימא ה"מ היכא דמטיא למשקל בכתובתה אבל מיתין דמי ומישקל לא קמ"ל: **בתנ"י** יבת ישראל שניסת לכהן ומת והניחה מעוברה לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקן של עובר ^(א) שהעובר פוסל ואינו מאכיל דברי ר' יוסי אמרו לו מאחר שהערת לנו על בת ישראל לכהן אף בת כהן לכהן ומת והניחה מעוברה לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקן של עובר: **גמ'** איבעיא להו טעמא דרבי יוסי משום דקסבר עובר במעי זרה זר הוא או דלמא ילוד מאכיל שאינו ילוד אינו מאכיל למאי נפקא מינה לעובר במעי כהנת מאי אמר רבה היינו טעמא דרבי יוסי דקסבר עובר במעי זרה זר הוא רב יוסף אמר יילוד מאכיל שאין ילוד אינו מאכיל מיתיבי אמרו לו לר' יוסי מאחר שהערת לנו על בת ישראל לכהן בת כהן לכהן מהו אמר להם זו שמעתי וזו לא שמעתי אי אמרת בשלמא עובר במעי זרה זר הוא היינו דקא"ל זו שמעתי וזו לא שמעתי אלא אי אמרת ילוד מאכיל שאין ילוד אין מאכיל מאי זו שמעתי וזו לא שמעתי איהי היא קשיא אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי ר' יוסי אבל כתבים אומרים יש לו בנים אוכלים משום בנים אין לו בנים אוכלים משום אחים אין לו אחים אוכלים משום משפחה כולה זו ולא ס"ל הא א"ל שמואל לרב הנא בגדתאה ^(א) פוק אייתי לי בי עשרה דאימאי לך באנפיהו המזכה לעובר קנה אלא ^(ב) זו וס"ל מאי קמ"ל דפליגי רבנן עליה דרבי יוסי ומי פליגי ^(ג) מתיב רבי זכאי זו עדות העיד ר' יוסי מפי שמעיה ואבטליון והודו לו אמר רב אשי מי קתני וקבלו והודו לו קתני דמסתבר טעמיה ת"ר"י הניח בנים אלו ואלו אוכלים הניחה מעוברה אלו ואלו אין אוכלים הניח בנים והניחה מעוברה עבדי מלוג אוכלים כדרך שהיא אוכלת עבדי צאן צרול לא יאכלו מפני חלקן של עובר שהעובר פוסל ואינו מאכיל דברי ר' יוסי רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו הבת מאכלת הבן אינו מאכיל ה"ש בן יוחי אומר זכרים יאכלו כולן נקבות לא יאכלו שמא ימצא עובר זכר ואין לבנות במקום הבן כלום מאי איריא שמא ימצא עובר זכר תיפוק ליה דנקבה נמי פסלה חדא ועוד קאמר חדא דנקבה נמי פסלה ועוד שמא ימצא עובר זכר ואין לבנות במקום הבן כלום זכרים יאכלו והאיכא עובר קסבר אין

פרק שביעי יבמות

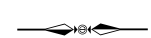
סז.

עין משפט‏
נר מצוה‏

פז א מ"י פ"ב מהל' אישות הלכה כו טו"ש ע"ה ס"י פח סעיף ג:

יז ב ג מ"י פ"ח מהל' תרומות הל' ז טור י"ד ס"י שלא:

יח ד ה מ"י שם טור ס:



הגהות הב"ח

(א) גמ' ומו פלגי והאמר ר' זכאי ז' עדות:



מוסף רש"י

שהעובר פוסל ואינו מאכיל. כלומר שהעובר שמתעברה ישאלות מכהן בעלה שמת פוסל את העצד מלאכל בתרומה מפני חלקן, דעובר צמעי זרה זר הוא ולא קרינא ציה וילד ביתו הם יאכלו בלחמו, דאמי ילדו של כהן לקרות כהן עד שיאל לאורי הטעם, ואינו מאכיל את אמו ישראלית שעיעברו מכהן, דקיי"ל שאוכלת בתרומה צשציל צמיה כהן כאליו בעלה כהן הם כדכתיב וילד ביתו הם יאכלו בלחמו, אבל עובר לא, דק"ל ר' יוסי עובר צמעי זרה זר הוא (ורשב"י ב"ב קמא). בגדתה. עיד צצצל ושהו צגדת. צפסק סדרו של כר שרידא גלון היא מוכרת (ובחובות ז). הוזכרה. מתנה על ידי אחר, ליעובר. שצמעי אמו, קנה (שם).



תוספות ישנים

רב יוסף אמר ילוד מאכיל לא שאין ילוד אינו מאכיל אבל לא ק"ל סיהא הטעם משום דא"ר מאי נמעי זרה זר הוא דא"ר מאי קא מעינא להו לרננן מאחר שפעת מה ענין זה לזה צת ישראל ששנאת לכהן עובר צמעי זרה (ואל) ולא אכלי אבל צמעי כהנת לא פסיל ויזכיה אמר לן חן טעמא דרבי יוסף דאין ילוד מאכיל שאינו ילוד אינו מאכיל א"כ מה צמו מיניה רבנן ככסן צמעי כהנת הלא הריא היא דקאמרי תלמודא אלא טעמא משום דעובר צמעי זרה הוא: ואימא קמיהו המוכה לעובר קנה. וא"ת והא אמר שמואל הלכה כר' יוחנן הסבילא דאמר לן אדם מקנה דבר שלא צא לעולם וי"ל שאין הכא שהמתנה היא צעולם ולא הריא דאך אמרינן צגטינן (גי:) דלדבר שלא צא לעולם לא קנא אף דבר שיטנו צעולם. וי"ל דעובר משזוב דברי שדאף צעולם ומימי כהא צבור עברה. וא"ת ומאי האי דקאמר זו ולא ס"ל וכו' והאמר ליה שמואל וכו' המוכה לעובר קנה ואת אמרת דהלכה כמתנאים דאין לעובר וזה דלמא דגם רבנן [ס"ל] דמוכה לעובר קנה דאית ליה וביה לעובר ונחושנן למיעוט קמחפלי דהרבה תנאי פליגי כהא ונפרש דר' יוסי סבר חוששין למיעוט שמת יהיה (לה) זכר קיים ורבנן לא חיישי דסמוך מיעוטא דמפילות למחלה זכרים ומחלה נקבות וה"ל זכרים מיעוטא וי"ל דא"א

לומר כן מדקאמר שמואל לעיל אליבא דרבנן אין לו אחין אוכלין צשציל כל המשפחה אי"כ טעמיהו משום דאין מוכה לעובר קונה דאין לומר משום דאין חוששין למיעוט דהא לאו מיעוט איכא דכין יהיה הולד זכר או נקבה יהיה לולד חלק בעצדים אףק נקבה חירש קודם לאחיו ולמשפחה: כולם זכרים יאכלו. הקונטרס לא גירס כולם זכרים דאפי' אי ליכא אלא חד זכר יאכלו בגללו ולא חיישינן למיעוט שמא ימצא עובר זכר. אבל בנקבות לא יאכלו ל"ל כולם נקבות דאי איכא חד זכר אכלי ודוחק הוא למחוק גרסת הספריים. וגראה לה"ר נתנאל ליישז גרסת הספריים כולם זכרים יאכלו פי' כולם כין עבדי מלוג כין עבדי כולן אכלו כיון דאיכא זכר אבל נקבות לא יאכלו כולם. פי' עבדי כאן צרול אלא עבדי מלוג צבליד לפי שמכה האשה הם צאים ולא מכה הבנות:

^[1] נראה דל"ל ממי שלה שלקח מן האשה בטל הוא ותוציא מן הלקוחות